华强路旧城改造项目“5•17”事故调查报告

发布日期：2019-12-09 18:30　　撰稿人：应急局　　来源：应急局

2019年5月17日上午9点38分，由广西大和平投资开发有限公司自行组织对该公司投资开发的位于华强路181号旧改项目已签约房屋拆除过程中，发生墙面除工人被压受伤，其中2名工人经抢救无效死亡，1人重伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《南宁市人民政府办公厅关于进一步明确生产安全事（南府办〔2014〕49号）和西乡塘区人民政府《关于明确辖区生产安全事故调查工作有关问题的通知》（西府发〔2009〕40号）的有关规定，西乡塘区政府“5•17”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由城区政府办、应急局、纪监委、住建局、公安分局、总工会等部门派员组成，全面负责事故调查人民检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘验、调查取证、查阅相关资料事故发生经过、原因及人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、事故发生单位和建设工程基本概况

（一）事故单位基本情况

广西大和平投资开发有限公司（以下简称大和平公司）成立于2009年04月08日，住所位于南宁市西乡塘区华西路38号大和平华西商业城4号楼五层914500006877509 66P;为有限责任公司（自然人投资或控股）,法定代表人：xxxx，营业期限：2009年04月08日至2029年04月07日。经营范围：房地产开发经其资质等级许可的范围内从事房地产开发经营活动）;对物业租赁、基础设施、市政建设、高新产业、物流业、物业管理的投资。（依法须经批准的项目，经经营活动。）

（二）项目基本情况及施工概况

1.项目基本情况

项目名称为:大和平华西商业城二期（C地块）改造项目。项目位于西乡塘区华强路，开发建设单位为大和平公司，该项目于2014年8月发布征收公告，目，根据项目出让合同，项目的征收补偿工作由开发单位大和平公司自主开展，地上附着物由开发单位大和平公司负责拆除。大和平公司于2018年8月开始工队伍（以下简称xxxx施工队，施工队由xxxx负责对接大和平公司，人员主要也由xxxx联系召集，由散工组成。）进行拆除工作，项目边征收边拆除，事故仍有人员居住，无法连片拆除，不具备机械拆除条件，以人工拆除为主。大和平公司未与xxxx施工队就拆除施工签订协议，口头约定“以料抵工”的方式进行施工、拆除工作相关资质。

2.施工概况

事故发生时，xxxx施工队正在拆除华强路181号旧居民住宅楼，该住宅楼属于砖混结构，每层面积约80㎡，共有七层，其中地下0层，地上七层。该拆除未编制拆除施工方案，作业人员上岗前，无书面安全技术交底,仅由建设单位项目管理人员口头告知拆除事项。

二、事故现场勘验情况

事故发生后，经事故调查组现场勘验并制作勘验笔录:

事故发生地点位于华强路181号居民住宅楼第六层地板。

1.事故发生地华强路181号居民住宅楼房屋前面及后面都设有围挡并拉有警戒线，围挡外设有拆除公告，被拆除房屋未搭设脚手架、安全网等安全防护分拆除，留有孔洞，孔洞上下贯通，未有有效的孔洞防护措施。（见勘验笔录）

2.施工工人将该事故房屋第七层水平支撑圈梁拆除，未拆除侧面墙体，导致第七层侧面墙体失去水平支撑，结构失稳，事故坍塌前圈梁的位置，位于第点第六层地板的直线距离约3米。拆除施工工人被第七层坍塌下的圈梁压倒。（见勘验笔录）

三、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过

1.2019年5月初，xxxx施工队开始对大和平华西商业城二期（C地块）改造项目已签约的楼房拆除门窗，施工队因觉得华强路181号楼房楼层比较高，需要工队就对该房进行楼板打孔贯通，5月13号，楼板打孔基本贯通，施工队接到大和平公司项目部经理xxxx通知有部门来检查，检查要求停工。

2.期间，西乡塘区住建局于2019年5月8日巡查发现项目工地存在未按《南宁市建设工程质量安全管理标准化图集》的相关要求设置封闭式施工围挡、“大和平C地块项目工地”下达了《执法检查责令限期整改通知书》（西建改〔2019〕第027号），建设单位大和平公司未能按要求整改，西乡塘区住建局于资开发有限公司下达了《执法检查责令停工整改通知书》（西建停〔2019〕第22号）要求大和平公司停工整改。

3.xxxx施工队自13号停工后，xxxx14号电话询问大和平公司项目部经理xxxx重新开工的日期，得到口头授意后，施工队于16号重新对华强路181号房开始

4.2019年5月17日上午，xxxx施工队共七人在华强路181号旧房屋进行现场拆除作业，其中，xxxx带xxxx、xxxx到华强路181号房屋六楼，使用风镐对六楼两名人员在楼下负责喷水降尘，其他两人负责在房屋周边接警戒线。上午9时38分许，施工过程中七楼顶侧边的墙面上圈梁突然倒塌，坠落至六楼地板，压住

（二）事故救援及善后处理情况

1.xxxx、xxxx、xxxx被坍塌的圈梁压倒后，事故现场的其它工友立即向“120”、“119”报警，请求救援和医疗抢救，经消防救援人员搜救，截至5月17日1被救出并送往医院救治，经医院抢救，2人经抢救无效死亡，1人重伤。

2.事故发生后，大和平公司相关负责人及人员立即联系死者家属并积极做好安抚伤者家属等善后工作。

3.接到事故报告后，城区政府主要领导和消防救援大队、公安分局、住建局、应急局、华强街道办事处等相关单位领导及工作人员先后赶到现场对事故理工作。

4.事故发生后，经大和平公司与死者家属协商，大和平公司与死者家属达成了工伤死亡赔偿协议。

四、事故人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成:xxxx（男，49岁，广西全州县人）死亡；xxxx（男，53岁，广西全州县人）死亡；xxxx（男，42岁，广西全州县人）重伤。

事故直接经济损失约189万元。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

xxxx施工队工人将事故房屋第七层水平支撑梁拆除，未拆除侧面墙体，导致第七层侧面墙体失去水平支撑，结构失稳。拆除工人在该房屋第六层的墙体房屋第六层进行楼板拆除导致楼顶墙面圈梁倒塌至六楼地板，圈梁连着建筑构件碎块压倒拆除工人，造成人员伤亡。

（二）有关责任单位存在的主要问题

1.大和平公司

履行安全生产主体责任不到位。大和平公司在不具备拆除施工资质的条件下，擅自安排没有相应资质等级的施工队伍进行拆除施工，未按相关规定到住在拆除施工作业前，未制定施工方案。

安全生产教育培训不到位。日常管理混乱，对工程项目部临时雇请的人员情况不掌握，未能对临时雇请从业人员进行安全生产教育培训和技术交底。

隐患排查及现场管理不到位。施工中，未安排安全管理人员对施工现场进行安全管理，未能及时发现并消除违规操作的安全事故隐患。

督促落实本单位安全生产整改措施不到位，违规施工。城区住房和城乡建设局和西乡塘区城管监察大队华强一中队组成联合巡查队，对该建设单位施工排查出了一些隐患并要求该公司整改并下达责令停工通知书执法文书。但该公司停工2天后未办理复工手续又擅自违法施工，造成该事故的发生，未能按改。

2.华强街道办事处

属地管理不严。事故发生前，该街道办负责事故发生地征地拆迁和两违工作，对拆迁项目进行开展签约和对住户做迁移思想工作以及拆迁补偿问题，督人员对拆迁工地进行现场清理、安全保护等工作。2019年5月13日下午，该街道办在三楼召开华强街道“大行动”暨工地“围挡”规范化设置培训会，加强对作，但开展巡查工作不到位，对事故企业未按相关规定到住建部门办理拆除工程备案手续进行拆除施工及擅自安排没有相应资质等级的施工队伍进行拆除施

3.西乡塘区住房和城乡建设局

行业监管不到位。对建设单位事故工地进行执法检查时发现隐患并要求建设单位整改的情况把关不严，对建设单位整改与否没督办到位，未能及时检查到住建部门办理拆除工程备案手续进行擅自拆除施工违法行为，未能及时制止没有相应资质等级的施工队伍进行拆除施工的违法行为。

4.西乡塘区城管监察大队华强一中队

行业监管不到位。未能及时检查发现事故企业未按相关规定到住建部门办理拆除工程备案手续进行拆除施工及擅自安排没有相应资质等级的施工队伍患，在执法检查中，在给建设单位下达责令整改通知书后，后续巡查工作存在监管不到位，对建设单位何时施工不严格把关，执法不力，未进一步采取严

业。

（三）事故性质

经调查认定：“华强路旧城改造项目‘5•17’事故”是一起生产安全责任事故。

六、对有关责任单位及有关人员的责任认定和处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定和处理建议

1.大和平公司

履行安全生产主体责任不到位。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十一条“建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：(一)施工单位资质等级证明；(二)拟拆除建毗邻建筑的说明；(三)拆除施工组织方案；(四)堆放、清除废弃物的措施。实施爆破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。”的规定。

安全生产教育培训不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。合格的从业人员，不得上岗作业。”

隐患排查及现场管理不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第五项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；”的规定。

督促落实本单位安全生产整改措施不到位，违规施工。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第七项“生产经营单位的安全生产管理机履行下列职责：（七）督促落实本单位安全生产整改措施。”的规定。

以上行为对此次事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定，建议由西乡塘区应急管理局对其依法处理。

2.华强街道办事处

在事故发生前及时开展日常安全生产工作检查，做好业务工作培训，按安全生产“一岗双责”和“党政同责”履行职责。但作为属地管理部门，巡查工作不法违规行为失察，在辖区内发生了2死1伤的事故，存在属地监管不严的漏洞，履行属地安全生产监管职责不到位，责成华强街道办事处向西乡塘区政府作出

3.西乡塘区住房和城乡建设局

对建设单位事故工地进行执法检查排查出一些隐患并要求建设单位整改的情况把关不严，对建设单位整改与否没督办到位，存在监管不严的漏洞，履行西乡塘区住房和城乡建设局向西乡塘区政府作出书面检讨。

4.西乡塘区城管监察大队华强一中队

在执法检查中，对建设单位下达责令整改通知书后，后续巡查工作监管不到位，对建设单位何时施工不严格把关，执法不力，未进一步采取严厉措施制行业监管职责不到位，责成西乡塘区城管监察大队华强一中队向华强街道办事处作出书面检讨。

（二）对有关企业责任人员的责任认定和处理建议(2人)

1.xxxx，女，30岁，大和平公司法定代表人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，履行安全生产职责不到位。其国安全生产法》第十八条第五项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(五)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安故的发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定，建议由西乡塘区应急管理局依法处理。

2.xxxx，男，47岁，大和平公司总经理，主持大和平公司全面工作，履行工作职责不到位，未检查发现大和平公司项目部擅自安排没有相关资质的临时除施工的问题;组织本单位安全生产教育和培训不到位，对事故的发生负有领导责任。建议由大和平公司按照公司有关规定进行处理并将处理情况报西乡塘区

（三）建议移送司法机关人员（1人）

xxxx，男，55岁，大和平公司项目部经理，是大和平华西商业城二期（C地块）改造项目施工建设的主要负责人，在本单位不具备施工资质的条件下，工程发包给具有相应资质等级的施工单位;未按相关规定到住建部门办理拆除工程备案;拆除施工工程擅自安排临时散工人员对建设项目进行拆除施工，主要负落实安全生产整改措施不到位，城区监管部门下达令限期整改通知书和责令停工通知书所有执法文书都是xxxx代表建设单位签收，未按大和平公司的相关告，xxxx默认施工队停工2天后，在未办理复工手续又擅自违法施工，施工前未组织对施工人员进行安全生产教育和培训;施工中未对施工现场进行安全管任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移交司法机关依规处理。

（四）建议给予诫勉谈话处罚的人员（3人）

1.xxxx，男，49岁，西乡塘区华强街道办事处卫生和计生办主任，是中华支一路项目属地直接监管领导，对事故发生负有属地安全监管主要责任，建议给

2.xxxx，男，52岁，西乡塘区燃气管理站副站长兼工地办主任，是对中华支一路拆除项目巡查人员之一，在下达执法检查责令限期整改通知书后把关洞，对建设单位整改与否没督办到位，负有领导责任，建议给予诫勉谈话处理。

3.xxxx，男，40岁，西乡塘区城管监察大队华强一中队中队长，负责市容巡察监察整治工作，在给中华支一路拆除项目下发责令整改通知书后，后续巡建设单位何时施工不严格把关，负有领导责任，建议给予诫勉谈话处理。

（五）建议进行书面检讨的人员（1人）

xxxx，男，38岁，西乡塘区住房和城乡建设局副局长，对西乡塘区住房和城乡建设局巡查人员对该建设单位事故工地进行执法检查排查出了一些隐患并关不严，对事故发生负有领导监管责任，责成xxxx向西乡塘区政府作出书面检讨。

七、事故防范和整改措施建议

（一）大和平公司要落实安全生产企业主体责任，增强安全意识，真正树立“红线意识”和“底线思维”，深刻吸取本次事故教训，举一反三，认真查找存整改措施并认真抓好落实，防范类似事故的发生。一是加强对本单位建设施工项目的安全管理，严格执行国家有关建筑法律法规和技术规范，依法依规开展对从业人员的安全生产教育和培训，加强对从业人员的三级安全教育培训，确保从业人员熟悉各项安全规章制度及岗位操作规程，时刻增强安全生产意识；时发现和制止各类违规作业行为，确保各项安全生产规章制度和安全操作规程有效执行。

（二）南宁市西乡塘区住建部门、城管部门、各镇（街道办事处）等有关单位要加强履行本行业、属地内安全生产活动的监督工作职责，加强对辖区内排查治理，及时发现和督促有关单位整改生产经营活动中存在的安全事故隐患，预防各类事故的发生。